



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 011/Pdt.G/20 11/ PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di DPPKAD, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BWV, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register nomor: 011/Pdt.G/20 11/PA.Srl tanggal 18 Januari 2011 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

Hal 1 dari hal **11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2009, Seri: BT tanggal 27 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di -, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir 10 Oktober 2009;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas pulang larut malam kadang tidak pulang sama sekali;
 - b. Tergugat berpacaran dengan seorang

Hal 2 dari hal **11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.Srl**



perempuan bernama -, mahasiswi Akper - Jambi. Apabila Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, bahkan Tergugat sering menelpon atau me-sms perempuan itu di depan Penggugat sendiri, yang diantara isi telpon Tergugat tersebut kepada perempuan itu bahwa Tergugat akan menceraika Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir Juli 2009 disebabkan perselingkuhan Tergugat sebagaimana tersebut pada bagian b di atas, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
5. Atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum

Hal 3 dari hal **11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.SrI**



sebagaimna diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuh kan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor : 011/Pdt.G/2009/PA.Srl tanggal 24 Januari 2011, tanggal 08 Februari 2011 dan tanggal 21 Februari 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar

Hal 4 dari hal **11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.Srl**



ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 44/44/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah dinazzegeel dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu bernama -;
- Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan setelah itu Penggugat Pulang sendiri ke rumah Saksi menggunakan ojek sambil menangis;

Hal 5 dari hal **11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.Srl**



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah berpacaran selama 3 bulan dengan perempuan bernama - Mahasisiwi - Jambi sehingga Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat telah berpacaran dengan

Hal 6 dari hal **11 Put No. 011/**
Pdt.G/2011/PA.Srl



perempuan bernama - dan setelah Saksi konfirmasikan dengan perempuan tersebut dia mengakuinya telah berpacaran dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2009, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 7 dari hal **11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.SrI**



Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah sejak bulan Mei 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas pulang larut malam kadang tidak pulang sama sekali, Tergugat juga berpacaran dengan seorang perempuan bernama - mahasiswi Akper - Jambi dan ketika Penggugat menanyakannya Tergugat mengakuinya bahkan Tergugat sering menelpon dan me-sms perempuan tersebut di depan Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, alasan mana secara terpisah dan sendiri-sendiri telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis

Hal 8 dari hal **11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.Srl**



Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah secara nyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 01 Nopember 2009, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.bg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang diubah lagi dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 9 dari hal 11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.SrI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1432 H oleh kami **Dra. MA'RIPAH** sebagai Ketua Majelis **MASHUDI, S.Ag.** dan **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. ZAINUNAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Hal 10 dari hal 11 Put No. 011/
Pdt.G/2011/PA.Srl



Dra.

MA'RIPAH

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MASHUDI, S.Ag.

YENGKIE HIRAWAN,

S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.

ZAINUNAH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 291.000,- |

Sarolangun

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun

Ttd

HAMDI MS., S.Ag.